LOGIGRAMME

Décisiomètre des formalités préalables au Bénin

Huit questions, dans l'ordre. La première sortie atteinte fixe le régime applicable.

CODE DU NUMÉRIQUE
ART. 405 À 411

01 Question à trancher — OUI Branche vers une sortie — NON Poursuite question suivante — Sortie régime applicable

ENTRÉE Un traitement projeté

01 Le fichier contient-il des données à caractère personnel permettant d'identifier une personne physique : identité, adresse, numéro de téléphone, image, voix, identifiant en ligne ?

ART. 1ER · 380 · 381

NON → **SORTIE 1 — Aucune formalité**
Hors du champ d'application du Livre cinquième

OUI ↓

02 Le traitement relève-t-il du cadre exclusivement personnel ou domestique d'une personne physique, sans communication à des tiers ni diffusion ?

ART. 382 · 410, 1°

OUI → **SORTIE 2 — Aucune formalité**
Exclusion domestique. Conditions cumulatives et strictes

NON ↓

03 Relève-t-il de l'une des dispenses de l'article 410 ?

- Registre à usage exclusivement privé
- Comptabilité générale
- Gestion des rémunérations du personnel
- Gestion des fournisseurs
- Fichier des membres d'un organisme à but non lucratif
- Archivage à long terme

ART. 410

OUI → **SORTIE 3 — Dispense de formalité**
La dispense porte sur la formalité seule. Registre, information, sécurité, durées et rapport annuel demeurent

NON ↓

04 CONDITION ORGANIQUE

Est-il mis en œuvre pour le compte de l'État, d'un établissement public, d'une collectivité locale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ?

ART. 411, ALINÉA 1ER

NON → **RENVOI — Passez directement à la question 06**
L'article 411 ne s'applique pas : ni décret, ni avis préalable

OUI ↓

05 CONDITION MATÉRIELLE · CUMULATIVE AVEC LA PRÉCÉDENTE

Porte-t-il sur l'un des cinq objets de l'article 411 ?

1° Sûreté de l'État, défense ou sécurité publique
2° Prévention, recherche, constatation ou poursuite des infractions pénales, ou exécution des condamnations
3° Recensement de la population
4° Origines raciales, ethniques ou régionales, filiation, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, santé ou vie sexuelle
5° Salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations

ART. 411

OUI → **SORTIE 4 · RÉGIME LE PLUS LOURD — Décret en Conseil des ministres**
Après avis motivé de l'APDP. L'avis est publié avec le décret, qu'il soit favorable ou non

NON ↓

06 Porte-t-il sur des catégories particulières de données, ou présente-t-il l'une des huit caractéristiques de l'article 407 ?

- Données sensibles (art. 394)
- Condamnations pénales et infractions
- Données biométriques
- Numéro national d'identification
- Appréciations sur les difficultés sociales
- Interconnexion de fichiers
- Transfert vers un État tiers
- Motif d'intérêt public, fins historiques, statistiques ou scientifiques
- Décision automatisée excluant du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat
- Catégorie à risque particulier désignée par l'APDP

ART. 407

OUI → **SORTIE 5 — Autorisation préalable de l'APDP**
Extrait de délibération. Décision unique possible pour des traitements de même finalité, sur engagement de conformité

NON ↓

07 Le traitement entre-t-il dans une norme simplifiée publiée par l'APDP pour les catégories les plus courantes de traitements non susceptibles de porter atteinte à la vie privée ?

ART. 406

OUI → **SORTIE 6 — Déclaration simplifiée**
Référence expresse à la norme publiée par l'Autorité

NON ↓

08 Le traitement relève-t-il d'une catégorie exemptée par décision de l'APDP, parce qu'il est manifestement sans risque et documenté — finalités, catégories de données, de personnes concernées et de destinataires, durée de conservation — ou parce qu'un délégué à la protection des données a été désigné, chargé d'assurer de manière indépendante l'application de la loi et de tenir le registre des traitements ?

ART. 408 · EXEMPTION FERMÉE AUX AUTORITÉS PUBLIQUES

OUI → **SORTIE 7 — Exemption de déclaration**
Suppose une décision de l'Autorité portant sur des catégories de traitements, non un droit acquis

NON ↓

SORTIE 8 · RÉGIME DE DROIT COMMUN

Déclaration préalable à l'APDP

Récépissé de déclaration. En dehors des cas prévus par le Livre cinquième, tout traitement est déclarable : la déclaration est la règle, et toutes les autres sorties sont des exceptions.

ART. 405 · 409 · 412 · 413

EN AMONT, QUELLE QUE SOIT LA SORTIE

Le traitement présente-t-il un risque élevé pour les droits et libertés ? Si oui, réaliser une analyse d'impact avant le traitement (art. 428), puis consulter l'Autorité si le risque résiduel demeure élevé (art. 429). Elle répond dans un délai maximum de huit semaines, prorogeable de six.

LE DOUTE OBLIGE À CONSULTER

Le responsable de traitement ou le délégué qui hésite sur le régime applicable doit consulter l'Autorité (art. 407, alinéa 2). Toute modification affectant une déclaration initiale donne lieu à une nouvelle déclaration ; les décisions de l'APDP sont valables deux ans.

ÉCART ENTRE LE TEXTE ET LA PRATIQUE

Les sorties 6 et 7 sont écrites dans la loi mais peu appliquées : l'APDP a elle-même relevé, dans son rapport 2022, que les responsables déclarent systématiquement alors que la tenue d'un registre ou la désignation d'un délégué devrait les en dispenser. Tant que l'Autorité n'a pas publié la norme ou la décision d'exemption applicable, il faut déclarer.